

1500107-40.2022.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061457/2022 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 23399589 -

DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 2061457 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

ANDREIA PINTO PEREIRA e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500107-40.2022.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500107-40.2022.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061457/2022 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 23399589 -

DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 2061457 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

ANDREIA PINTO PEREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

NATAILDO CAMARGO DE SOUZA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, por volta das 12h20min do dia 05 de março de 2022, em via pública, na Rua João Felizardo, 802, Vila Antunes, na cidade de Cajati-SP, Comarca

de Jacupiranga-SP, vendeu 01 porção de maconha, com peso total de 4,75g, à usuária Andréia Pinto Pereira, bem como trazia consigo 14 microtubos contendo cocaína com peso total de 20,19g, e 05 porções de maconha com peso total de 19,13g, para entrega ao consumo de terceiros, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 91/92.

Resposta à acusação, às fls. 122.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16 e laudo pericial de fls. 215/219.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base nos depoimentos colhidos em Juízo. Os policiais militares relataram que avistaram Nataildo e Andréia durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico. Contaram que, com a presença da viatura, os dois dispensaram entorpecentes e empreenderam fuga, mas foram detidos. Indagados, Nataildo confirmou que vendeu drogas para Andréia e esta admitiu que era usuária.

O réu, por sua vez, confessou.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso, as circunstâncias não são desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na 2ª fase, compenso a confissão com a reincidência (0002369-02.2016.8.26.0294).

Na 3ª fase, não há o que se considerar.

Ante o exposto, CONDENO o réu NATAILDO CAMARGO DE SOUZA pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA